

0010573-20.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... prova que evidenciem a sua utilização no roubo" (HC nº 469.588, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16.10.2018, DJe 26/10/2018).

"ROUBO CIRCUNSTANCIADO ARMA PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0010573-20.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010573-20.2018.8.26.0050_Controle 2020/001101

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON DA SILVA FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

JACKSON DA SILVA FERREIRA, qualificado nestes autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II; e no artigo 157, §2º inciso V, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 15 de setembro de 2017, por volta das 00h10min, na Rua Campina Grande, altura do nº 400, Campo Limpo, no interior da Catedral Santuário da Sagrada Família, nesta cidade e comarca da Capital, JACKSON DA SILVA FERREIRA, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e faca contra a vítima Ednaldo Andrade Silva, um celular Samsung pertencente a Ednaldo e um talonário de cheques, R\$ 12.000,00 (doze mil reais) em dinheiro e 2.000 (dois mil) Euros, tudo pertencente à Catedral Santuário da Sagrada Família. (imagens das câmeras de segurança acostadas às fls. 67/83).

Segundo também consta da denúncia, no dia 05 de outubro de 2017, por volta da 01h20min, no mesmo local acima descrito, no interior da Catedral Santuário da Sagrada Família, nesta cidade e comarca da Capital, JACKSON DA SILVA FERREIRA, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca e com a restrição da liberdade das vítimas Rodrigo Antônio da Silva e Antônio Ferreira Gonçalves, a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, um tablet e um celular pertencentes à vítima Antônio Ferreira Gonçalves (imagens das câmeras de segurança acostadas acostadas a fls. 62/67).

Conforme foi apurado, no dia 15 de setembro de 2017, a vítima Ednaldo, que é segurança da igreja, fazia a ronda pelo local e, por volta da 00h10min, foi abordada pelo acusado e mais dois indivíduos ainda não identificados que, em poder de arma de fogo, anunciaram o assalto. Em seguida, os agentes ingressaram com a vítima no interior da igreja e, após arrombar duas portas, subtraíram o celular da vítima Ednaldo, bem como os valores pertencentes à igreja e se evadiram do local.

Apurou-se também que, no dia 05 de outubro de 2017, as vítimas Rodrigo e Antônio estavam no interior da igreja, oportunidade em que o acusado ingressou no local, após arrombar uma porta e, em poder de uma faca, abordou Rodrigo e anunciou o assalto. Assim, o réu revistou o quarto de Rodrigo e nada encontrou. Diante disso, em poder da faca, ameaçou Rodrigo e ambos se dirigiram ao quarto da vítima Antônio.

Já no quarto de Antônio, o acusado subtraiu o dinheiro, o tablet e o celular acima descritos. Em seguida, o acusado exigiu que a vítima Antônio amarrasse a vítima Rodrigo com um cinto, no que foi atendido. Assim, o réu deixou a vítima Rodrigo trancada no quarto, com a liberdade restrita, e se dirigiu com Antônio aos outros cômodos da igreja para subtrair mais objetos.

Apurou-se ainda que o acusado levou a vítima Antônio até os fundos do imóvel, oportunidade em que avistou uma viatura da polícia militar. Assim, o acusado jogou a mochila com os pertences subtraídos pela janela e se evadiu pela laje. A vítima gritou por socorro e os policiais passaram a perseguir o acusado, que conseguiu fugir, deixando no local a mochila com os objetos subtraídos e o celular de sua propriedade.

Assim, o celular do réu foi apreendido pelos policiais e levado para a delegacia de polícia.

A denúncia foi recebida no dia 15 de setembro de 2020. Foi indeferido o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado (fls. 133/134).

Citado (fl. 150), apresentou resposta à acusação (fls. 155/156).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fl. 157), foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro, às 13h30min, na modalidade presencial (fls. 164/165).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunha arroladas pelas partes. Na sequência, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a condenação apenas pelo segundo delito, objeto de confissão, devendo esta ser considerada como atenuante. EM caso de condenação por ambos os crimes, pleiteou o afastamento do uso de arma; desclassificação do segundo crime para a forma tentada; a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial menos gravoso e o direito ao

recurso em liberdade, bem como fosse considerada a continuidade delitiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia ficaram provadas, em especial pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06, 36/38, 57/59), pelos autos de reconhecimento fotográficos (fls. 30 e 35) e de pessoa positivos (fls. 108, 110, 112 e 114), pelos laudos periciais (fls. 64/89 e 145/147), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A vítima Ednaldo Andrade da Silva relatou que na data dos fatos a vítima fazia ronda pelo local acima declinado, quando foi abordada por 3 (três) indivíduos, os quais mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e uso de faca, anunciaram o roubo, subtraíram valores e objeto do local. Eles arrombaram a porta e ingressaram no local levando dinheiro da Paróquia. Levaram da vítima um aparelho de telefone celular. Ato contínuo os assaltantes empreenderam fuga a pé, tomando rumo ignorado. Esclarece que foi rendido pelos meliantes e conduzido ao interior da paróquia com uma faca no pescoço. Reconheceu corretamente o acusado, indicando-o como a pessoa de n.º 01.

Com efeito, a vítima Rodrigo Antônio da Silva informou ser Padre da Paróquia Catedral Santíssima Sagrada Família. Contou que na data dos fatos, por volta das 01h20min, estava em seu quarto dormindo, pois reside no local. De repente foi acordado pelo réu já no interior de seu quarto com uma faca nas mãos o ameaçando e pedindo objetos de valores e dinheiro. Com a faca ele pedia para que todas as gavetas fossem abertas. Ele não encontrou nada de valor e pediu para que a vítima o acompanhasse até outro quarto de outro padre. Foram até o quarto do padre Antonio. No quarto deste padre continuou com a faca nas costas do declarante, ato contínuo começou a ameaçar o Padre Antônio, exigindo valores, dizendo que iria atirar nas vítimas. O acusado encontrou uma quantia em dinheiro no quarto do Padre Antônio, e pegou um tablet e um celular. Em seguida, exigiu que o Padre Antônio amarrasse a vítima Rodrigo com o cinto. Após a vítima Roberto ser amarrada no chão, o réu ficou vasculhando juntamente com o Padre Antônio o quarto, trancou a vítima e foi com o Padre Antônio vasculhar outras dependências da casa. Reconheceu o réu com segurança, indicando-o como a pessoa de n.º 01 e informando que ele reside a 200 metros da Igreja.

A vítima Antônio Ferreira Gonçalves ratificou as declarações prestadas pelo Padre Rodrigo, acrescentando que o acusado foi até o seu quarto e empurrou o declarante, continuando com a faca nas costas de Rodrigo. O padre estava com as mãos erguidas e o réu Jackson estava com uma faca apontada contra as costas do padre Rodrigo. Neste momento o acusado perguntou onde havia dinheiro e pediu para que o celular do declarante fosse desbloqueado. Ele pegou uma bolsa do declarante, tirou o cinto do Padre Rodrigo, pediu para que ele se deitasse; o amarrou e o trancou no interior do quarto. Em seguida, saiu com o declarante pela entrada da casa procurando outros bens de valores. Alguns seminaristas perceberam que havia uma movimentação estranha e acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram, o acusado e o declarante foram até a sacada; o acusado ficava dizendo que não queria ser preso novamente, ele ficou olhando a altura da sacada, em seguida atirou os objetos ao solo e pulou. Neste momento, o declarante gritou pedindo socorro. Durante a fuga o acusado abandonou a bolsa contendo os bens subtraídos. Reconheceu corretamente o acusado indicando-o como a pessoa de n.º 01.

A testemunha Sandro Ely de Oliveira informou ser padre na Igreja Paróquia Catedral Sagrada Família há quatorze anos, residindo vizinho ao local. Relatou que foi acionado imediatamente após ambos os fatos. Assistiu as imagens das câmeras de segurança, ocasião em que o reconheceu especialmente pelas tatuagens que o acusado possui na mão direito, um terço e uma rosa. Já havia sido vítima de furto praticado

por este réu em data anterior. O acusado subtraiu uma quantia expressiva de dinheiro, sendo R\$12.000,00 em uma das oportunidades. Na Delegacia foram colocados três pessoas juntamente com o acusado e o depoente reconheceu. Nesta audiência reconheceu corretamente o acusado como a pessoa de n.º 01. Disse que embora não tenha presenciado os fatos, conhece o réu que reside há 30 metros da igreja, além de tê-lo visto nas imagens das câmeras de segurança.

O réu Jackson da Silva Ferreira, em seu interrogatório, disse que não praticou o primeiro crime. Afirma que não rendeu o vigilante e não praticou o primeiro crime no qual foi subtraída a quantia de R\$12.000,00. Confirma integralmente o segundo roubo. Diz que possui um irmão especial e uma mãe com câncer. Estava sem emprego e praticou o crime por necessidade. Após isso nunca mais praticou crimes. Possui um filho de 09 anos.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu.

Como se vê, as vítimas de ambos os crimes reconheceram, na Delegacia de Polícia (autos de reconhecimento pessoal a fls. 100, 104 e 106) e em juízo, com muita segurança, o acusado JACKSON DA SILVA FERREIRA, narrando que este réu corresponde ao indivíduo que as abordou, realizando ambos os assaltos na paróquia.

Do mesmo modo, está comprovada a autoria delitiva do primeiro crime também pelas imagens das câmeras de segurança acostadas a fls. 64/89.

Observo que as palavras da vítima assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção desta de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às palavras da vítima, pois esta pode explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...).” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017 - grifei)

“APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345- 34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018 -

grifei).

De outro lado, diante do relato seguro da vítima Ednaldo e filmagem existente, impossível acolher a tese das defesas no sentido de que o réu não praticou o delito do dia 15 de setembro de 2017.

Além disso, neste crime, certo o concurso de agentes como se mostrou pelas declarações da vítima Ednaldo Andrade da Silva, bem como pelas filmagens juntadas aos autos, sendo certo que é possível ver a vítima subjugada por mais de um meliantes, estando um deles na posse de uma faca (fls. 64/89).

Igualmente certo o uso de arma de fogo e de faca, como se comprova pelas declarações da vítima Ednaldo e pelas filmagens existentes (fls. 64/89). Vale ressaltar não ser necessária a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento, pois a prova oral colhida comprova a efetiva utilização desta.

Nesse sentido:

"A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde da apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo" (HC nº 469.588, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16.10.2018, DJe 26/10/2018).

"ROUBO CIRCUNSTANCIADO ARMA PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte." (HC 96985, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015, acórdão eletrônico DJe-240 divulg 26-11-2015 public 27-11-2015).

Por fim, certo que no segundo roubo houve a privação da liberdade da vítima Padre Rodrigo, que permaneceu amarrada no quarto do Padre Antonio. Acrescento que a restrição de liberdade elemento foi essencial para que a prática deste crime.

Por fim, não é caso de desclassificar o segundo crime para a forma tentada, pois houve a inversão da posse dos bens.

Finalmente, observa-se que no caso narrado deve-se reconhecer a presença da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, parágrafo único do Código Penal, pois o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes de roubos consumados, sendo todos concretizados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Assim, está demonstrado que o acusado, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com outros dois indivíduos ainda não identificados (no primeiro roubo), subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e faca (no primeiro crime) contra a vítima Ednaldo Andrade Silva. Além disso, certo que houve a restrição de liberdade da vítima Rodrigo, no segundo delito. Por meio destes crime, o réu subtraiu para si um celular Samsung pertencente a Ednaldo e um talonário de cheques, R\$ 12.000,00 (doze mil reais) em dinheiro e 2.000 (dois mil) Euros, tudo pertencente à Catedral Santuário da Sagrada Família; assim como a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, um tablet e um celular pertencentes à vítima Antônio Ferreira Gonçalves.

Por todo o exposto, ficaram suficientemente provadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, sendo devida a condenação, já que ausentes circunstâncias que

excluem o crime ou isentem o réu de pena.

Apurada a responsabilidade penal e atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Roubo do dia 15 de setembro de 2017 e 05 de outubro de 2017 (este considerado no último parágrafo, diante da continuidade delitiva:

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando o elevado valor dos bens subtraídos, bem como a agressividade da abordagem, sendo maior a reprobabilidade da conduta, elevo a pena base em 1/6 (um sexto), fixando-a acima do mínimo legal, partindo de 04 anos, 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Deixo aqui de considerar a confissão, pois relacionada apenas ao segundo crime.

Na terceira fase incidem as causas de aumento dos incisos I e II (com redação anterior a Lei 13.654/2018) do §2º do art. 157 do Código Penal. Deste modo, aplico o aumento de 2/5, considerando que foi demonstrado o uso de faca e arma de fogo e que o réu praticou o delito em conjunto com um comparsa não identificado até o momento (fls. 64/89), assim, fica a pena definitiva do acusado estabelecida em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Finalmente, é devida a aplicação do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, de modo que a pena será aumentada em 2/3 (dois terços). Assim, fica a pena estabelecida definitivamente em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A grave ameaça e a quantidade de pena inviabilizam a substituição por penas restritivas de direitos, tanto quanto a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

Diante da quantidade de pena, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal.

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está sendo defendido pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o réu JACKSON DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos I e II e no artigo 157, §2º inciso V, na forma do parágrafo único do artigo 71 (crime continuado), todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, assim poderá permanecer para recorrer.

Deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP), por ausência de elementos seguros.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do

Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser o réu assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA